

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3513/2542

นาง พูนสุข วะหลาย
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน
) กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 659 วรรคสาม, มาตรา 665, มาตรา 672, มาตรา 797

จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาระยอง ชักชวนโจทก์ให้เปิดบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสตึก เพื่อเป็นผลงาน โดยนำแบบฟอร์มต่าง ๆ ของธนาคารจำเลยที่ 1 มาให้โจทก์ลงลายมือชื่อ แล้วดำเนินการนำเงินของโจทก์ไปฝากให้ มิใช่เป็นเรื่องที่โจทก์มอบหมายให้จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนโจทก์ แต่เป็นเรื่องที่โจทก์ให้ความไว้วางใจในฐานะที่จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานของธนาคารจำเลยที่ 1 ในการบริการความสะดวกให้แก่โจทก์ตามที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสตึกมอบหมายให้จำเลยที่ 2 ช่วยธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสตึกหาลูกค้าให้ ธนาคารจำเลยที่ 1 ออกสมุดคู่ฝากแทนสมุดคู่ฝากของโจทก์ตามที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าหายให้แก่จำเลยที่ 2 ไป โดยไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานการแจ้งความ และหลักฐานดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้แจ้งความด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 แจ้งความไว้ เป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 นำสมุดคู่ฝากที่ออกแทนสมุดที่อ้างว่าหายดังกล่าวไปขอเบิกเงินพร้อมกับขอปิดบัญชีของโจทก์โดยโจทก์ไม่รู้เห็นถือว่าธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสตึกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยไม่ใช้ความระมัดระวังด้วยฝีมือเท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรจะต้องใช้ในกิจการของธนาคารอันเป็นอาชีพของตน แม้ลายมือชื่อของใบถอนจะตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อในใบตัวอย่าง

ลายมือชื่อ แต่เมื่อโจทก์มิได้รับเงินจากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 และยังถือสมุดคู่ฝากฉบับเดิมซึ่งยังไม่มีหลักฐานการถอนเงินจากจำเลยที่ 1 โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบเงินฝากดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ประกอบธุรกิจการธนาคาร มีจำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างทำหน้าที่รับฝากเงินโดยเปิดบัญชีเงินฝาก ตลอดจนให้บริการฝากเงินหรือถอนเงินจากบัญชีแก่ลูกค้า โจทก์ฝากเงินกับจำเลยที่ 1 ตามคำแนะนำของจำเลยที่ 2 โดยเปิดบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาพญา เป็นเงิน 2,000,000 บาท ใช้ชื่อบัญชีว่า "แต่ไ้บัง" เพื่อโอนไปเปิดบัญชีที่สาขาสดหีบ ซึ่งจะเปิดบริการต่อไปต่อมา โจทก์ต้องการถอนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดคืน จำเลยที่ 2 นำไปถอนเงินซึ่งยังไม่ได้กรอกข้อความมาให้โจทก์ลงลายมือชื่อ มอบให้จำเลยที่ 2 ไป ระหว่างจำเลยที่ 2 ยังมิได้ดำเนินการถอนเงิน โจทก์เปลี่ยนใจต้องการฝากต่อไป จำเลยที่ 2 อ้างว่าฉีกใบถอนเงินดังกล่าวทิ้งแล้ว ต่อมาโจทก์ต้องการถอนเงิน จึงไปติดต่อธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ ซึ่งได้รับโอนเงินฝากของโจทก์มาจากสาขาพญาแล้ว ได้รับแจ้งว่ามีการถอนเงินฝากดังกล่าวทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยทั้งหมดไป เป็นเงิน 2,116,359.82 บาทปิดบัญชีไปแล้ว การถอนเงินดังกล่าวเนื่องจากการกระทำโดยทุจริตของจำเลยทั้งสองโดยมีบุคคลใช้ชื่อแต่ไ้บังไปแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่า สมุดฝากเงินบัญชีดังกล่าวหาย แล้วจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ลูกจ้าง และจำเลยที่ 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ธนาคารจำเลยที่ 1 คนอื่นนำหลักฐานการแจ้งความไปเป็นหลักฐานออกสมุดคู่ฝากใหม่จากนั้นจำเลยที่ 2 นำไปถอนเงินฝากซึ่งโจทก์ลงลายมือชื่อมอบให้ไว้เดิมมาถอนเงินไปทั้งหมดมิได้นำเงินมาให้โจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์ 2,357,276.82 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ได้รับความเสียหายเกิดจากความไว้นื้อเชื่อใจจำเลยที่ 2 เป็นการส่วนตัว โดยลงลายมือชื่อในใบถอนเงินโดยไม่ได้กรอกข้อความมอบให้จำเลยที่ 2 ไป ความเสียหายที่ได้รับจึงเกิดจากจำเลยที่ 2 ผิดนัดต่อโจทก์ไม่ดำเนินการในฐานะตัวแทนของโจทก์ จำเลยที่ 2 ทำงานที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาระยอง ในตำแหน่งผู้ช่วยสมุหบัญชี ส่วนเหตุที่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเกิดที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบ ไม่ใช่สำนักงานประจำของจำเลยที่ 2 ตามที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด การถอนเงินฝากดังกล่าวพนักงานจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบกระทำการโดยสุจริต ปราศจากความประมาทเลินเล่อ โดยตรวจสอบลายมือชื่อของโจทก์ตามระเบียบวิธีปฏิบัติแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับตัวอย่างที่มอบไว้จึงคืนเงินฝากให้ไปจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 2,116,359.82 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 21 เมษายน 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้หากจำเลยคนใดชำระเงินแก่โจทก์เพียงใดแล้ว ให้โจทก์หมดสิทธิที่จะบังคับเอาากับจำเลยอีกคนหนึ่งเพียงนั้น

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นนี้ตามฎีกาจำเลยที่ 1 ว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยที่ 1 หรือไม่ กับจำเลยที่ 1 จะต้องคืนเงินฝากตามฟ้องแก่โจทก์หรือไม่ในปัญหาทั้งสองนี้เห็นควรวินิจฉัยไปพร้อมกัน โจทก์มีโจทก์และนายมหรรณพ วสะ

หลายผู้รับมอบอำนาจโจทก์ต่างเบิกความสอดคล้องกันได้ว่า ความว่า จำเลยที่ 2 ชักชวนโจทก์ให้เปิดบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ เพื่อเป็นผลงาน แต่เนื่องจากธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ ยังไม่เปิดทำการ จึงให้เปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาพัทยาไว้ก่อน พร้อมกับทำเรื่องขอโอนบัญชีเงินฝากไปยังธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบด้วย โจทก์ตกลงจึงปิดบัญชีเงินฝากประจำที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาระยอง ของโจทก์ จำนวนเงิน 2,000,000 บาท และมอบเงินให้จำเลยที่ 2 นำเงินจำนวนดังกล่าวไปเปิดบัญชีที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาพัทยา จำเลยที่ 2 ได้นำเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.3 ซึ่งเป็นคำขอเปิดบัญชี ในตัวอย่างลายมือชื่อและใบขอโอนเงินฝาก ให้โจทก์ลงลายมือชื่อไว้โดยเอกสารดังกล่าวยังไม่ได้กรอกข้อความ โดยจำเลยที่ 1 มิได้นำสืบหักล้างพยานโจทก์ในส่วนนี้ จึงรับฟังได้ว่า บัญชีเงินฝากประจำจำนวนเงิน 2,000,000 บาท ที่ฝากไว้กับธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาพัทยา ซึ่งต่อมาได้โอนไปฝากธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ ตามสำเนา คำขอเปิดบัญชีเอกสารหมายเลข จ.1 และคำขอเปิดบัญชีเอกสารหมายเลข ล.1 สำเนาใบตัวอย่างลายมือชื่อเอกสารหมายเลข จ.2 และใบตัวอย่างลายมือชื่อเอกสารหมายเลข จ.13 สำเนาใบขอโอนเงินฝากเอกสารหมายเลข จ.3 และใบขอโอนเงินฝากเอกสารหมายเลข ล.2 เป็นบัญชีเงินฝากประจำของโจทก์ที่เปิดไว้กับธนาคารจำเลยที่ 1 แม้ทางนำสืบของโจทก์จะไม่ได้ความว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ทุจริตโกงเงินโจทก์ตามฟ้องก็ตาม แต่ก็ได้ความจากพยานโจทก์ปากโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 ชักชวนโจทก์เปิดบัญชีฝากเงินประจำที่ธนาคารจำเลยที่ 1 เพื่อเป็นผลงานโดยโจทก์มีนางเสาวรสซึ่งเป็นพนักงานธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ ในขณะที่เกิดเหตุเบิกความว่า จำเลยที่ 2 เคยบอกพยานว่า มีเงินจะนำมาฝาก โดยลงว่าพยานเป็นผู้แนะนำซึ่งจะก่อให้เกิดผลงานของพยาน แต่จำเลยที่ 2 ไม่เคยนำเงินไปฝาก และไม่เคยแนะนำบุคคลอื่นให้นำเงินไปฝาก จำเลยที่ 2 เคยโอนเงินผ่านธนาคารไปที่สาขาพัทยา จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจะรอไปฝากที่สาขาสดหีบอีกครั้งหนึ่งนั้น แม้นางเสาวรสจะไม่ยืนยันในเรื่องจำเลยที่ 2

แนะนำให้บุคคลอื่นให้นำเงินไปฝาก แต่ปรากฏตามคำให้การของนางเสาวรสในชั้น
สอบสวน ตามสำเนาคำให้การของนางเสาวรส ชั้นสอบสวน เอกสารหมายเลข ป.จ.2 ของ
ศาลจังหวัดระยอง ระบุว่าเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2534 ขณะนั้นพยานทำงานใน
ตำแหน่งหัวหน้าการเงินประจำธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ ซึ่งเปิดทำการใหม่มี
การระดมเงินฝากจากลูกค้าเพื่อทำยอดบัญชี โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นคนรู้จักกันและ
ทำงานอยู่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาระยอง ตำแหน่งผู้ช่วยสมุห์บัญชีได้ช่วยเหลือนำ
เงินลูกค้าเข้าฝากจำนวน 2,000,000 บาท ในนามแต่ไฉ่บึง ทราบว่าเป็นลูกค้าของ
จำเลยที่ 2 เองที่ระยองโดยเปิดบัญชีครั้งแรกในนามสาขาพัทยาก่อนและต่อมาก็โอน
มาเปิดบัญชีที่สำนักงานสดหีบซึ่งตามสำเนาคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมายเลข ป.จ.2
ของศาลจังหวัดระยอง นางเสาวรสยอมรับว่าได้ลงลายมือชื่อไว้จึงรับฟังได้ว่า นาง
เสาวรสได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนจริง และได้ความจากนางสาวประไพพยานโจทก์
ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบว่า ก่อนที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขา
สดหีบจะเปิดทำการเป็นทางการนั้น ทางธนาคารดังกล่าวนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่
ที่ธนาคารและออกไปหาลูกค้าเพื่อชักจูงและแนะนำให้นำเงินมาฝากที่ธนาคารดัง
กล่าวนี้นี้ จำเลยที่ 2 ได้เข้ามาช่วยธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ เพื่อหาลูกค้าที่จะนำ
เงินมาฝากให้แก่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ พยานโจทก์ดังกล่าวเบิกความ
สอดคล้องกับคำให้การของนางเสาวรสโดยไม่มีข้อพิรุธว่า ได้เบิกความและให้การเพื่อ
ช่วยเหลือโจทก์ เพราะนางเสาวรส เคยเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 สาขาระยองและ
สาขาสดหีบมาก่อน ส่วนนางสาวประไพเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 ซึ่งในปัจจุบันมี
ตำแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาตราด จึงรับฟังได้ว่า ในการที่จำเลยที่
2 ชักชวนโจทก์ให้เปิดบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวนี้จำเลยที่ 2 ได้กระทำไปใน
ฐานะพนักงานของจำเลยที่ 1 เพื่อให้ได้ผลงานของจำเลยทั้งสองร่วมกัน การที่โจทก์
มอบความไว้วางใจให้แก่จำเลยที่ 2 เป็นผู้ติดต่อนำเงินของโจทก์ไปฝาก โดยจำเลยที่
2 มีแบบฟอร์มของธนาคารจำเลยที่ 1 มาให้โจทก์ลงชื่อนั้น มิใช่โจทก์จะมอบหมาย

ให้จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนโจทก์ในฐานะที่จำเลยที่ 2 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโจทก์โดยตรง เพราะโจทก์มีนายมหรณพ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ซึ่งเป็นบุตรโจทก์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกว่าจำเลยที่ 2 ถ้าโจทก์ประสงค์จะให้ตัวแทนโจทก์แล้วก็น่าจะมอบให้แก่นายมหรณพไปดำเนินการแทนได้ ดังนั้น การที่โจทก์ได้เปิดบัญชีเงินฝากประจำของตนดังกล่าวนั้นจึงเป็นเรื่องโจทก์ให้ความไว้วางใจในฐานะที่จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานของธนาคารจำเลยที่ 1 ในการบริการความสะดวกให้แก่โจทก์ ตามที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบมอบหมายให้จำเลยที่ 2 ช่วยธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบหลูกค้าให้ในการบริการความสะดวกแก่ลูกค้านั้นปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เพียงแต่นำเงินของโจทก์คำขอเปิดบัญชีตามเอกสารหมายเลข 1 หรือสำเนาเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งมีลายมือชื่อโจทก์ผู้ขอเปิดบัญชีได้ลงไว้ ใบตัวอย่างลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชีเอกสารหมายเลข 13 หรือสำเนาใบตัวอย่างลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชีเอกสารหมายเลข 2 ซึ่งมีลายมือชื่อโจทก์ได้ลงไว้และใบขอโอนเงินฝากเอกสารหมายเลข 2 หรือสำเนาใบขอโอนเงินฝากเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งมีลายมือชื่อโจทก์ได้ลงไว้ มามอบให้แก่พนักงานของธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาพญาททางธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาพญา ก็รับเปิดบัญชีให้แก่โจทก์แล้ว โดยทางธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาพญา มิได้ติดตามเรียกหลักฐานอื่นเช่นบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าจากจำเลยที่ 2 มาตรวจสอบยืนยันว่าผู้ฝากเป็นใคร ทั้งธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาพญาได้จัดการโอนบัญชีเงินฝากของโจทก์ไปยังธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ เมื่อธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบเปิดทำการแล้ว โดยธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบได้รับโอนมา โดยมีได้ทักท้วงในเรื่องตัวลูกค้ามิได้มาติดต่อด้วยตนเอง ทั้งมิได้เรียกหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้ามาตรวจสอบเช่นกัน นอกจากนั้นยังปรากฏว่าธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบได้ออกสมุดคู่ฝากให้แก่จำเลยที่ 2 รับไป โดยที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบยังมิได้เรียกเก็บสมุดคู่ฝากที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาพญาได้ออกให้แก่ลูกค้าคืนจากจำเลยที่ 2 ทั้งนี้ พฤติการณ์เช่นนี้จึงเป็นเรื่องธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ ให้ความไว้วางใจ

จำเลยที่ 2 ในฐานะที่จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานของธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาระยอง ซึ่งได้มาช่วยหาลูกค้าให้ในนามของธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบ การออกสมุดคู่ฝากให้แก่จำเลยที่ 2 รับไปเช่นนี้ ย่อมแสดงว่ามอบให้จำเลยที่ 2 ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบ เพื่อให้จำเลยที่ 2 นำไปมอบให้แก่ลูกค้า แล้วเรียกสมุดคู่ฝากเดิมคืนจากลูกค้าเพื่อนำมามอบให้แก่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบ ในภายหลัง แต่ในเวลาต่อมาจำเลยที่ 2 มิได้นำสมุดคู่ฝากเดิมมามอบให้แก่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบ โดยธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบ มิได้ติดตามเรียกคืนจากจำเลยที่ 2 การกระทำของธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นการกระทำประมาทเลินเล่อของธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบโดยตรง ประกอบกับการที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบได้ออกสมุดคู่ฝากแทนสมุดที่หายให้จำเลยที่ 2 รับไปตามสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากประจำเอกสารหมายเลข ป.จ.4 ของศาลจังหวัดตราดนั้น ในขณะที่ทางจำเลยที่ 2 เพียงแต่โทรศัพท์ไปบอกธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบ แต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการแจ้งความตามเอกสารหมายเลข จ.8 ไปยังธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบ ตามที่นางสาวประไพได้เบิกความไว้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบมีต่อจำเลยที่ 2 ที่ได้ช่วยงานหาลูกค้าให้ จึงดำเนินการออกสมุดคู่ฝากแทนสมุดที่หายไว้มาก่อนทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานแนบชดเชยจากนั้นเมื่อจำเลยที่ 2 ได้นำหลักฐานการแจ้งความตามสำเนาแบบเรื่องราวขออนุญาตต่าง ๆ เอกสารหมายเลข จ.8 มายื่นต่อธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบ โดยหลักฐานดังกล่าวนั้นไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้แจ้งความด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 แจ้งความไว้ อีกทั้งหลักฐานดังกล่าวมิได้ลงลายมือชื่อผู้ขออนุญาต ก็ไม่ปรากฏว่าธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบ ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงข้อพิรุธในส่วนนี้แต่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัตหีบกลับมอบสมุดคู่ฝากแทนสมุดที่หายให้แก่จำเลยที่ 2 รับไปในฐานะที่จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 พฤติการณ์ในช่วงนี้ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 สาขา

สัดหีบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยไม่ใช้ความระมัดระวังด้วยฝีมือ
เท่าที่เป็นธรรมดาจะต้องใช้และสมควรจะต้องใช้ในกิจการของธนาคารอันเป็นอาชีพ
ของตน และผลของความประมาทของธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัดหีบดังกล่าวแล้ว
เป็นเหตุให้จำเลยที่ 2 ใช้สมุดคู่ฝากแทนสมุดที่หายที่ตนได้รับนั้นยึดถือเป็นของ
ตนเอง โดยจำเลยที่ 2 มิได้นำไปส่งมอบให้แก่โจทก์ และจำเลยที่ 2 ได้นำสมุดคู่ฝาก
แทนสมุดที่หายดังกล่าวไปขอเบิกเงินพร้อมกับขอปิดบัญชีของโจทก์โดยมิให้โจทก์
รู้ตัวทัน เพราะโจทก์มิได้รับสมุดคู่ฝากแทนสมุดที่หายจากจำเลยที่ 2 โจทก์ยังคงถือ
สมุดคู่ฝากฉบับเดิมอยู่จากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 หลายครั้งด้วยกันดัง
กล่าวแล้ว ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัดหีบยังอนุมัติให้จำเลยที่ 2 ถอนเงินจากบัญชี
ดังกล่าวไป พร้อมทั้งปิดบัญชีโดยมิได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน
อย่างรอบคอบเพราะความเชื่อถือที่จำเลยที่ 2 เป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 แล้ว
จำเลยที่ 2 ยังดำเนินการโอนเงินที่ถอนจากบัญชีโจทก์เข้าบัญชีของนางสมบุรณ์
แม่ยายของจำเลยที่ 2 จำนวน 1,100,000 บาท กับโอนเข้าบัญชีของนายอดิศักดิ์
จำนวนเงิน 900,000 บาท ในวันเดียวกัน กับที่จำเลยที่ 2 ได้ถอนเงินและปิดบัญชี
ของโจทก์ตามสำเนาเอกสารหมาย จ.9 และ จ.10 การกระทำของจำเลยที่ 2 ในช่วง
นี้ถือได้ว่าเป็นข้อพิรุธอย่างชัดแจ้งเพราะทางธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสัดหีบรู้แล้วว่า
บัญชีเงินฝากดังกล่าวมิใช่ของจำเลยที่ 2 แต่เป็นของลูกค้าและจำเลยที่ 2 นำเงินที่
ถอนได้โอนให้แก่บุคคลอื่นและแม่ยายของตนไป โดยมิได้นำเงินไปมอบให้แก่โจทก์
ตามหน้าที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 การกระทำของธนาคารจำเลยที่
1 สาขาสัดหีบที่ได้กระทำไปด้วยความประมาทเลินเล่อ และจำเลยที่ 2 กระทำผิดต่อ
หน้าที่ในฐานะเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงหาอาจพ้นความรับ
ผิดของตนโดยอ้างเหตุแต่เพียงว่าลายมือชื่อของใบถอนเงินฝากประจำตามเอกสาร
หมาย จ.14 ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อในสำเนาใบตัวอย่างลายมือชื่อ เอกสารหมาย
จ.2 หรือใบตัวอย่างลายมือชื่อเอกสารหมาย จ.13 หาได้ไม่ ในเมื่อโจทก์มิได้รับเงิน

จากจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 โดยที่โจทก์ยังถือสมุดคู่ฝากฉบับเดิม
ซึ่งยังไม่มีหลักฐานการถอนเงินจากจำเลยที่ 1 การที่ธนาคารจำเลยที่ 1 สาขาสดหีบ
ปฏิเสธการถอนเงินของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบฟ้องได้
ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ธรรมอาชุ-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน-เดิมพัน จรรยามั่น)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>